



REVILAW S.p.A.

Oltre la Verifica, Verso il Valore.

Siamo una società di revisione legale che affianca imprese, gruppi societari ed enti nella verifica dell'informazione finanziaria e nel rafforzamento dei sistemi di controllo interno.

Supportiamo i nostri clienti non solo nell'adempimento degli obblighi normativi, ma anche nel miglioramento della qualità dei processi amministrativi, contabili e di governance, contribuendo a rafforzare l'affidabilità e la trasparenza delle informazioni economico-finanziarie verso stakeholder, investitori e mercato.



L'importanza della revisione legale per imprese ed enti.

La revisione legale dei conti (audit) non è soltanto un adempimento formale imposto dalla normativa per determinate aziende, ma rappresenta un investimento in credibilità e sostenibilità per qualsiasi realtà imprenditoriale.

Operiamo come revisori legali totalmente indipendenti dal cliente, assicurando obiettività di giudizio e imparzialità. L'indipendenza è il pilastro della nostra attività: grazie ad essa i nostri pareri e le nostre relazioni sono affidabili e riconosciuti nel mercato, poiché formulati senza conflitti di interesse e in ottemperanza ai più rigorosi principi deontologici.

Applichiamo un approccio metodologico rigoroso in ogni verifica. I nostri professionisti aderiscono agli standard internazionali e alle linee guida nazionali in materia di audit, seguendo procedure strutturate e best practice consolidate. Comuniciamo in modo chiaro e trasparente con i clienti in ogni fase del lavoro. Dalla definizione del piano di audit alla presentazione dei risultati finali, forniamo informazioni comprensibili e documentazione dettagliata su ogni attività svolta

I nostri servizi:

- REVISIONE LEGALE E ASSURANCE, AUDIT
- STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ASSURANCE
- ESG
- RISK ADVISORY E COMPLIANCE
- BUSINESS VALUATION E TRANSACTION SERVICES
- CRISI D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE CONTABILE



www.revilaw.it



UNINDUSTRIA



Proposta di Incarico Professionale

Relazione ex art. 2501-bis, comma 5, del Codice Civile

Fusione per incorporazione di SPV SIEM S.r.l. in SIEM S.r.l.



Spettabile

SIEM S.R.L.

Via Maccari 2 – 60131 Ancona (AN)

C.f. 00325350429

Pec:

Spettabile

SPV SIEM S.R.L.

Sede:

C.f.

Pec:

Alla cortese attenzione degli Organi Amministrativi

Oggetto: Proposta di incarico per l'emissione della relazione prevista dall'art. 2501-bis, comma 5, del Codice Civile (fusione per incorporazione di SPV SIEM S.r.l. in SIEM S.r.l.)

Egregi Signori,

facendo seguito alla Vostra gradita richiesta, siamo lieti di sottoporre la nostra proposta per l'emissione della relazione prevista dall'art. 2501-bis, comma 5, del Codice Civile, secondo le caratteristiche e le condizioni di seguito esposte.

Per quanto ci avete rappresentato e per quanto risulta dalla documentazione ricevuta:

- SPV SIEM S.r.l. (di seguito anche la "Società Acquirente"), società veicolo costituita in data 14/05/2026, ha acquisito l'intera partecipazione al capitale di SIEM S.r.l. (di seguito anche la "Società Obiettivo" e, congiuntamente alla Società Acquirente, le "Società"), iscritta nella propria situazione contabile al 30/06/2026 per Euro 9.000.000; l'acquisizione è stata finanziata mediante mezzi propri per Euro 2.010.000 (capitale sociale e versamenti in conto capitale) e mediante ricorso all'indebitamento verso VECTON S.p.A. per Euro 7.330.000, con fonti eccedenti il valore di iscrizione della partecipazione destinate alle esigenze di cassa della società veicolo e agli oneri dell'operazione;
- VECTON S.p.A., società controllante della Società Acquirente, ha finanziato l'acquisizione mediante il debito sopra indicato, iscritto tra i debiti verso imprese controllanti; è previsto che, per effetto dell'operazione e comunque entro la fine dell'esercizio, VECTON S.p.A. subentri a SPV SIEM S.r.l. quale socio di controllo diretto di SIEM S.r.l., secondo quanto sarà meglio descritto nel progetto di fusione e nella relazione dell'organo amministrativo;
- dal bilancio della Società Obiettivo al 31/12/2025 risulta inoltre l'approvazione, in data 16/02/2026, di un progetto di scissione parziale in favore della controllante Kalisa Srl, finalizzato alla separazione del patrimonio immobiliare dall'attività operativa; dello stato di attuazione e degli effetti di tale operazione sul perimetro patrimoniale della Società Obiettivo si terrà conto nell'esame del piano economico e finanziario;
- gli organi amministrativi delle due Società intendono procedere alla fusione per incorporazione di SPV SIEM S.r.l. in SIEM S.r.l. (c.d. fusione inversa); per effetto della fusione, il patrimonio della Società Obiettivo verrà a costituire garanzia generica e fonte di rimborso del debito contratto per l'acquisizione della stessa.



L'operazione rientra pertanto nella fattispecie della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento disciplinata dall'art. 2501-bis del Codice Civile (c.d. merger leveraged buy out), che richiede, tra l'altro:

- che il progetto di fusione indichi le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione (comma 2);
- che la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies c.c. indichi le ragioni che giustificano l'operazione e contenga un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere (comma 3);
- che la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c. attesti la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del comma 2 (comma 4);
- che al progetto sia allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente (comma 5).

La scrivente REVILAW S.p.A., in qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società Obiettivo SIEM S.r.l., è pertanto legittimata al rilascio della relazione di cui all'art. 2501-bis, comma 5, del Codice Civile. L'emissione della relazione presuppone che, alla data della stessa, la scrivente rivesta la qualifica di soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società Obiettivo; l'eventuale rinnovo dell'incarico di revisione legale, ove necessario, sarà oggetto di separata deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010.

Oggetto dell'incarico

Oggetto della proposta è il seguente:

- la predisposizione e l'emissione della relazione prevista dall'art. 2501-bis, comma 5, del Codice Civile, da allegare al progetto di fusione per incorporazione di SPV SIEM S.r.l. in SIEM S.r.l., avente ad oggetto l'esame del piano economico e finanziario contenuto nella relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2501-bis, comma 3, del Codice Civile e l'espressione di conclusioni circa la ragionevolezza delle ipotesi poste a suo fondamento e la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione, con riguardo alla capacità della società risultante dalla fusione di far fronte all'indebitamento con le risorse finanziarie indicate nel progetto di fusione ai sensi del comma 2;
- l'esame, a tal fine, delle ipotesi e degli elementi posti a fondamento del piano economico e finanziario e della documentazione di supporto;
- la consegna della relazione in tempo utile per gli adempimenti pubblicitari relativi al progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter, terzo comma, del Codice Civile, indicativamente entro il _____

Restano espressamente esclusi dall'incarico: la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio e sulla ragionevolezza di cui agli artt. 2501-sexies e 2501-bis, comma 4, del Codice Civile (di competenza dell'esperto all'uopo designato); ogni valutazione d'azienda o di partecipazioni; ogni giudizio sulla convenienza economica dell'operazione per i soci e per i terzi; la revisione delle situazioni patrimoniali di fusione ex art. 2501-quater del Codice Civile; ogni consulenza fiscale o legale sull'operazione.

1. Natura dell'incarico

L'incarico costituisce un servizio di attestazione avente ad oggetto informazioni finanziarie prospettiche e sarà svolto avendo a riferimento la prassi professionale in materia e, in particolare, i criteri di verifica delle informazioni finanziarie prospettiche di cui al principio internazionale ISAE 3400 (The Examination of Prospective Financial Information), in quanto applicabile, nonché gli orientamenti elaborati dalla prassi professionale in tema di relazione del revisore ai sensi dell'art. 2501-bis, comma 5, del Codice Civile.



Le verifiche saranno dirette a concludere: (i) se sia o meno pervenuto alla nostra attenzione alcun elemento che ci faccia ritenere che le ipotesi poste a base del piano economico e finanziario non forniscano, alla data della relazione, una base ragionevole per le indicazioni contenute nel progetto di fusione circa le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione; (ii) se il piano sia stato correttamente predisposto sulla base di tali ipotesi e con criteri contabili coerenti con quelli utilizzati per la redazione dei bilanci delle Società partecipanti alla fusione.

Attesa la natura prospettica delle informazioni esaminate, l'incarico non può spingersi sino ad esprimere un giudizio sulla effettiva realizzabilità degli eventi futuri ipotizzati: i risultati effettivi potranno differire, anche significativamente, da quelli previsti, poiché gli eventi ipotizzati potrebbero non verificarsi ovvero verificarsi in misura diversa da quella prevista. La nostra relazione non costituirà pertanto garanzia, neppure implicita, del raggiungimento dei risultati indicati nel piano né del rimborso dell'indebitamento.

In funzione delle evidenze acquisite, le conclusioni della relazione potranno essere anche con rilievi o negative, ovvero potremo dichiarare l'impossibilità di esprimere conclusioni; in tali casi ne discuteremo preventivamente con gli organi amministrativi, fermo restando che la relazione sarà emessa nella forma richiesta dalle circostanze e che i corrispettivi resteranno dovuti per l'attività svolta.

2. Modalità di svolgimento dell'incarico

Il lavoro comprenderà, tra l'altro, le seguenti attività:

- acquisizione della conoscenza dell'operazione, della struttura dell'acquisizione e delle relative fonti di finanziamento, anche mediante colloqui con la direzione e con i consulenti delle Società;
- lettura del progetto di fusione, delle relazioni degli organi amministrativi di cui agli artt. 2501-quinquies e 2501-bis, comma 3, del Codice Civile e della documentazione relativa all'indebitamento contratto per l'acquisizione;
- esame del piano economico e finanziario: orizzonte temporale, ipotesi e assunzioni sottostanti, coerenza interna, coerenza con l'andamento storico risultante dai bilanci della Società Obiettivo e dalla situazione contabile della Società Acquirente (tenuto conto delle discontinuità di perimetro derivanti da operazioni straordinarie, ivi inclusa la scissione parziale di cui in premessa), congruenza dei flussi di cassa prospettici rispetto al servizio del debito (rimborso del capitale e pagamento degli interessi), anche mediante il ricorso a indici di sostenibilità e ad analisi di sensitività;
- verifica della correttezza aritmetica del piano e della sua corretta elaborazione sulla base delle ipotesi formulate;
- esame degli eventi successivi intervenuti sino alla data della relazione, nella misura in cui siano rilevanti rispetto alle conclusioni;
- acquisizione di una lettera di attestazione sottoscritta dagli organi amministrativi delle Società.

3. Responsabilità e attestazioni degli Organi Amministrativi

La redazione del progetto di fusione, con l'indicazione delle risorse finanziarie previste ai sensi dell'art. 2501-bis, comma 2, del Codice Civile, della relazione di cui al comma 3 e del piano economico e finanziario ivi contenuto, ivi comprese le ipotesi e le assunzioni sottostanti, compete in via esclusiva agli organi amministrativi delle Società partecipanti alla fusione, i quali sono altresì responsabili della completezza e dell'attendibilità della documentazione e delle informazioni che ci verranno messe a disposizione.

Il progetto di fusione, le relazioni degli organi amministrativi, il piano economico e finanziario e la documentazione di supporto dovranno esserci messi a disposizione con congruo anticipo e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per la consegna della relazione. Eventuali modifiche successive del progetto o del piano comporteranno l'aggiornamento delle nostre verifiche, con le conseguenze di cui al



successivo punto 4.

Considerata l'importanza che le informazioni e le attestazioni fornite dagli organi amministrativi hanno per il corretto svolgimento dell'incarico, resta inteso che le Società dovranno tenere indenni la nostra società e il personale che ha partecipato all'incarico da eventuali danni conseguenti a false e/o omesse informazioni e attestazioni fornite. Il mancato rilascio della lettera di attestazione costituisce una limitazione allo svolgimento delle verifiche e sarà trattato in conformità alla prassi professionale di riferimento.

4. Personale impiegato, tempi, corrispettivi e altre spese accessorie

• Personale impiegato

L'incarico verrà svolto dal personale del nostro ufficio di Verona, coordinato e diretto da un nostro dirigente e sotto la responsabilità del Dott. _____ ,

socio della nostra società. Il riesame della qualità dell'incarico è affidato a _____ .

Il team di lavoro è composto da: _____ .

Nel corso dello svolgimento delle nostre attività di verifica, potremo, qualora ritenuto necessario, avvalerci della collaborazione di professionisti esperti in specifiche discipline che opereranno con obbligo di riservatezza. La scelta degli esperti viene effettuata dalla nostra società in considerazione della competenza tecnica necessaria per l'intervento richiesto e in maniera da garantire l'indipendenza del giudizio dello stesso esperto. Sarà nostra cura informarVi, tempestivamente, degli obiettivi e delle modalità di svolgimento dell'eventuale attività dell'esperto.

• Tempi e corrispettivi

La determinazione dei tempi e dei corrispettivi relativi all'incarico oggetto della presente proposta è stata effettuata considerando la dimensione e la complessità dell'operazione, l'ammontare dell'indebitamento e le più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie delle Società partecipanti alla fusione, la preparazione tecnica e l'esperienza che il lavoro richiede e la necessità di assicurare un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo.

Il riepilogo delle stime dei tempi di lavoro e dei relativi corrispettivi risulta essere il seguente:

CORRISPETTIVI	ORE	EURO
a) Comprensione dell'operazione ed esame della documentazione di fusione		
b) Esame del piano economico-finanziario e analisi di sostenibilità dell'indebitamento		
c) Predisposizione ed emissione della relazione ex art. 2501-bis, comma 5, c.c.		
TOTALE		

La stima si basa su una tariffa oraria media di Euro _____ , determinata in ragione della prevalenza di ore di partner e manager richiesta dall'incarico.

I corrispettivi sopra indicati si riferiscono all'esame di una sola versione definitiva del progetto di fusione e del piano economico e finanziario. Eventuali versioni successive del piano, modifiche del progetto di fusione, ritardi nella messa a disposizione della documentazione o estensioni delle verifiche resesi necessarie per fatti nuovi saranno addebitati a consuntivo sulla base delle ore aggiuntive effettivamente svolte, alla tariffa



oraria media sopra indicata, previa comunicazione alle Società.

I tempi di lavoro sono stati stimati presupponendo che potremo contare sulla collaborazione del personale delle Società per la messa a disposizione di dati e documenti e delle elaborazioni che si renderanno necessarie per l'effettuazione delle verifiche.

• Altre spese e modalità di fatturazione

I corrispettivi sopra indicati riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per l'incarico in oggetto e non comprendono le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali, indicativamente, le spese relative a viaggi, vitto e alloggio, che verranno addebitate alle Società nella stessa misura in cui sono sostenute.

Saranno addebitate alle Società, inoltre, tutte le spese accessorie relative alla tecnologia, banche dati, software, ecc. ed ai servizi di segreteria e comunicazione, nella misura forfettaria del 5% degli onorari fatturati, nonché l'IVA.

La fatturazione dei corrispettivi avverrà: **quanto al 50%, all'accettazione della presente proposta; quanto al residuo 50%, alla consegna della relazione**, oltre spese ed IVA.

Il pagamento dovrà essere effettuato a **30 giorni data fattura tramite ricevuta bancaria a scadenza**.

I corrispettivi saranno fatturati a _____.

Ad eccezione di situazioni qualificabili quale giusta causa, qualunque contestazione fosse sollevata dalle Società o dovesse comunque sorgere tra le parti, le Società non potranno sospendere o ritardare l'obbligo di pagare nei termini fissati nella presente proposta le somme dovute, né gli altri obblighi assunti con l'accettazione della presente proposta, con espressa rinuncia a sollevare eccezioni di qualsiasi genere.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati nella presente proposta, REVILAW S.p.A., senza necessità di intimazione o formale messa in mora da parte di quest'ultima, si riserva la possibilità di addebitare gli interessi sugli importi scaduti calcolati nella misura prevista dal Decreto Legislativo n. 231 del 09/10/2002 decorrenti dalla data di scadenza del pagamento sino al saldo.

Ogni pagamento previsto nella presente proposta, salvo diverso accordo scritto, dovrà essere adempiuto in favore della REVILAW S.p.A. presso la sede legale e amministrativa e contabile della stessa, sita in Verona, Via XX Settembre, 9, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di cui alle coordinate bancarie che saranno indicate di volta in volta in fattura.

Si segnala che i corrispettivi relativi al presente incarico dovranno essere indicati nella nota integrativa del bilancio tra i corrispettivi spettanti al revisore legale per gli altri servizi di verifica svolti, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 16-bis, del Codice Civile.

5. Comunicazioni e coordinamento con l'esperto ex art. 2501-sexies c.c.

L'incarico sarà svolto in coordinamento con le attività dell'esperto incaricato della relazione di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile, ferma restando l'autonomia delle rispettive conclusioni. Manterremo inoltre un adeguato livello di comunicazione con gli organi amministrativi e di controllo delle Società in merito alla portata e alla tempistica delle verifiche, alle difficoltà significative eventualmente riscontrate e ad ogni altro aspetto rilevante emerso nel corso dell'incarico.

6. Documenti Finali

A conclusione del lavoro emetteremo una relazione ai sensi dell'art. 2501-bis, comma 5, del Codice Civile, destinata ad essere allegata al progetto di fusione e ad essere resa pubblica nell'ambito degli adempimenti previsti dagli artt. 2501-ter, terzo comma, e 2501-septies del Codice Civile; a tali fini ne autorizziamo sin d'ora il deposito e la pubblicazione.



La versione definitiva ed ufficiale della nostra relazione sarà quella firmata in originale e non saremo responsabili per errori od inesattezze esistenti in qualsiasi riproduzione da Voi effettuata. Ogni utilizzo della relazione diverso da quello sopra indicato, ovvero la sua riproduzione parziale, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla scrivente.

La relazione sarà riferita alla data della sua emissione: non assumiamo alcun obbligo di aggiornarla per eventi o circostanze successivi, salvo separato incarico.

7. Indipendenza

La scrivente ha valutato preventivamente, ai sensi degli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. n. 39/2010, la compatibilità dell'incarico con la funzione di revisione legale esercitata nei confronti della Società Obiettivo, trattandosi di servizio di attestazione previsto dalla legge in capo al soggetto incaricato della revisione legale. Il corrispettivo pattuito non è in alcun modo subordinato all'esito dell'operazione né condizionato al contenuto delle conclusioni della relazione. Confermiamo l'impegno a monitorare eventuali minacce alla nostra indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico ed a porre in essere tempestivamente le misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie.

8. Riservatezza dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali, (di seguito anche "Codice"), REVILAW S.p.A., con sede in Verona, Via XX Settembre, 9, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico.

I dati e le informazioni raccolte durante lo svolgimento dell'incarico sono trattati per:

- finalità strettamente connesse alla gestione dell'incarico oggetto della presente proposta;
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
- finalità connesse alla disciplina in tema di antiriciclaggio;
- finalità informative del servizio resoVi al fine di partecipare a gare ad evidenza pubblica ovvero quali referenze o credenziali in offerte presentate a soggetti terzi.

In relazione alle indicate finalità il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice. Tutti gli Amministratori e dipendenti di REVILAW S.p.A. sono tenuti al segreto previsto dall'art. 2407 del codice civile.

I dati in possesso di REVILAW S.p.A. vengono raccolti direttamente presso di Voi; il conferimento dei dati è obbligatorio; la mancata disponibilità di dati rilevanti ai fini del corretto e completo svolgimento dell'attività di REVILAW S.p.A. in relazione all'incarico conferito può rendere più difficile, più costoso ed - in alcuni casi - impossibile l'attività di REVILAW S.p.A.

L'accettazione della presente proposta comporta il Vostro consenso affinché da parte nostra si possa accedere ai - ed utilizzare i - dati che ci saranno necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente proposta.

Tutti i dati e le informazioni acquisite, in aggiunta alle comunicazioni previste nei confronti di soggetti e organi che hanno responsabilità di direzione, supervisione e controllo potranno essere comunicati esclusivamente a:

- autorità di Vigilanza, italiane o estere, nei casi e con le limitazioni previste dalla legge;



- autorità Amministrativa, giudiziaria e fiscale, nei casi e con le limitazioni previsti dalla Legge;
- altre Società di revisione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento e associazioni di categoria nell'ambito dello svolgimento delle procedure di controllo della qualità.

In questi casi provvederemo ad ottenere il Vostro preventivo consenso scritto, assicurandoci comunque che i destinatari della comunicazione assumano un obbligo di riservatezza e confidenzialità identico al nostro.

Nei casi in cui, per lo svolgimento della nostra attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta a Voi garantire che la comunicazione a REVILAW S.p.A. di tali informazioni o dati personali di terzi avviene nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal Codice. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà Vostra cura procurare tale consenso in modo da consentirci il corretto esercizio dell'attività.

Vi informiamo che l'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 conferisce all'interessato il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela. Vi informiamo infine che il responsabile del trattamento sarà il socio che assumerà la responsabilità dell'incarico.

9. Carte di lavoro

Le carte di lavoro, sia su formato cartaceo che elettronico, da noi preparate ovvero acquisite dalle Società o da terzi, a supporto dell'attività oggetto del presente incarico, sono di proprietà di REVILAW S.p.A. e tutte le informazioni in esse contenute saranno da noi considerate strettamente riservate e confidenziali e trattate in conformità a quanto indicato nell'informativa sulla riservatezza dei dati di cui al precedente paragrafo.

Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro da parte Vostra o di soggetti terzi verrà trattata nei limiti e con le modalità previste dai principi professionali di riferimento e dalle procedure di risk management. Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro, sarà Vostra cura fare in modo che i locali che saranno assegnati al team di lavoro per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso le Vostre Società siano dotati di ragionevoli misure di sicurezza.

10. Comunicazioni elettroniche

In considerazione del fatto che durante lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente proposta saranno utilizzate comunicazioni elettroniche, si precisa che la trasmissione elettronica di informazioni non garantisce la riservatezza e l'assenza di errori e che tali informazioni possono essere intercettate, modificate, perse, distrutte, tardive o incomplete, o essere in altro modo danneggiate risultando non sicure per la loro utilizzazione.

L'invio da parte nostra in formato elettronico di qualsiasi documento destinato ad avere validità legale potrà avvenire solo a titolo di anticipazione del documento firmato in originale dal socio responsabile dell'incarico, che Vi sarà successivamente trasmesso e che rappresenterà il documento su cui fare affidamento.

11. Accesso alla rete informatica del cliente

Durante lo svolgimento del nostro lavoro si può rendere necessaria la connessione alla rete informatica delle Vostre Società, al fine di accedere ai sistemi informativi della nostra società di revisione e archiviare elettronicamente le carte di lavoro.

12. Normativa Antiriciclaggio

REVILAW S.p.A. è destinataria degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. (di seguito "Decreto Antiriciclaggio") in attuazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del



terrorismo.

In particolare, fra tali obblighi figurano:

- l'identificazione di tutti i Clienti nonché delle persone politicamente esposte (PEP), la verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale e la registrazione e conservazione delle informazioni relative in un apposito Registro Elettronico Antiriciclaggio;
- l'identificazione e la verifica dell'identità del "titolare effettivo" della prestazione;
- la segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio, delle operazioni sospette;
- la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Antiriciclaggio, delle infrazioni in merito alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore;
- l'obbligo di identificazione di cui al punto a) precedente non si applica invece nei confronti di determinate categorie di soggetti indicate dall'art. 25 del Decreto Antiriciclaggio (a scopo esemplificativo: banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., uffici della pubblica amministrazione, istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato), fermo restando l'obbligo di verificare che il cliente appartenga ad una delle suddette categorie.

Si evidenzia, con riferimento all'obbligo di cui al punto c) precedente, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni, che lo stesso dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività da parte di REVILAW S.p.A. e che esso è presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti delle Vostre Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti.

Al fine di assolvere all'obbligo di identificazione il Cliente deve fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l'adeguata verifica sulla base dell'obbligo previsto dall'art. 21 del Decreto Antiriciclaggio; la violazione di tale obbligo espone il Cliente a responsabilità penali.

Dal suo canto, la società di revisione è chiamata ad effettuare, prima dell'inizio dell'attività professionale, le seguenti attività:

- acquisizione dei dati identificativi del cliente (persona fisica o persona giuridica) e verifica dei relativi dati;
- verifica dei poteri del firmatario della proposta di servizi professionali, se diverso dal rappresentante legale. L'acquisizione e contestuale verifica dei predetti dati ed informazioni sono svolte mediante documenti ufficiali consegnati dal Cliente oppure raccolti dalla società di revisione, di cui occorre conservare copia cartacea od elettronica. Può trattarsi, ad esempio, di una visura del Registro delle Imprese, una comunicazione/estratto dal sito istituzionale delle autorità di vigilanza o un atto pubblico, purché aggiornati, e da cui risultino tutti i dati ed informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo e verifica dei relativi dati;
- verifica, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Antiriciclaggio, dell'appartenenza del cliente o del titolare effettivo alla categoria delle persone politicamente esposte (PEP), così come individuate dall'Allegato Tecnico del Decreto Antiriciclaggio.

L'inadempimento degli obblighi di identificazione così come l'omesso, tardivo o incompleto obbligo di registrazione comporta per la società di revisione l'applicazione di sanzioni penali. Resta inteso che, in virtù di quanto previsto dall'art. 14 della Delibera Consob n. 18802 del 18 febbraio 2014, la società di revisione nel caso in cui non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non accetterà l'incarico ovvero, se il rapporto contrattuale è in corso di esecuzione, porrà fine al rapporto medesimo, rassegnando le dimissioni, secondo le modalità previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010, ove si



tratti di revisione legale.

Vi invitiamo a prendere visione dell'allegata "Scheda antiriciclaggio" e delle relative istruzioni, necessarie ai fini dell'assolvimento del nostro obbligo di adeguata verifica del Cliente. Tale scheda dovrà esserci restituita da Voi debitamente compilata (per le sezioni della medesima a Voi applicabili) e firmata. Nel caso in cui nei confronti delle Vostre Società sia applicabile l'obbligo di identificazione del cliente, unitamente alla scheda antiriciclaggio dovrà essere consegnata altresì una fotocopia dei documenti d'identità dei soggetti identificati e la documentazione necessaria alla verifica dei poteri di rappresentanza in capo agli stessi.

13. Normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

In considerazione del fatto che i servizi professionali di natura intellettuale oggetto dell'incarico di cui alla presente proposta saranno resi prevalentemente presso i Vostri locali, si richiamano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) al fine di invitarVi a fornire, in contestualità all'accettazione della presente proposta e comunque non oltre la data concordata per l'avvio delle attività, tutte le più dettagliate informazioni in merito agli eventuali specifici rischi esistenti negli ambienti di lavoro a cui il nostro personale avrà accesso, nonché a precisare quali siano le misure di prevenzione più appropriate da adottare per escludere tali rischi.

14. Interruzione dell'incarico e limitazione di responsabilità

Qualora emergano circostanze che non consentano il completamento dell'incarico o l'emissione della relazione (ivi inclusa la mancata messa a disposizione della documentazione necessaria), la scrivente ne darà tempestiva comunicazione alle Società, con diritto al corrispettivo maturato per il lavoro svolto sino a tale data.

La responsabilità della scrivente per i danni eventualmente derivanti dall'esecuzione dell'incarico, salvi i casi di dolo o colpa grave, non potrà eccedere un importo pari a tre volte il corrispettivo pattuito. Le Società si impegnano a manlevare la scrivente da pretese di terzi conseguenti a utilizzi della relazione non autorizzati o difforni da quelli previsti al precedente punto 6.

15. Utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento dell'incarico

La Società di Revisione, nell'espletamento dell'incarico oggetto della presente proposta, potrà avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale (di seguito "IA"), inclusi strumenti di IA generativa, esclusivamente con funzione ausiliaria e strumentale alle procedure di verifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo per: analisi massiva di popolazioni di dati contabili e supporto alle procedure di analisi comparativa; estrazione, classificazione e riconciliazione di informazioni da documentazione contabile, contrattuale e amministrativa; ricerca documentale su fonti normative, principi contabili e principi di revisione; redazione di bozze di carte di lavoro, memo e comunicazioni; supporto nelle procedure di identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi.

Resta in ogni caso fermo che il giudizio professionale, lo scetticismo professionale, la valutazione della significatività e del rischio, la determinazione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di verifica, nonché la formulazione della relazione ai sensi dell'art. 2501-bis, comma 5, del Codice Civile sono attività riservate in via esclusiva al Revisore responsabile dell'incarico e al team di lavoro, nel rispetto dei principi professionali applicabili e del sistema di controllo della qualità ISQM Italia 1. Ogni output generato da sistemi di IA è sottoposto a revisione critica, validazione e assunzione di responsabilità da parte del professionista incaricato, che esercita un controllo umano effettivo su tutte le fasi dell'attività.

Il Cliente prende atto che l'impiego di sistemi di IA nell'ambito dell'incarico non comporta l'adozione di decisioni unicamente automatizzate ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679, né produce effetti giuridici o significativamente analoghi nei confronti del Cliente o di terzi. Qualora l'utilizzo di tali strumenti comporti il trattamento di dati personali riferibili al Cliente, ai suoi amministratori, dipendenti, clienti, fornitori o



ad altri soggetti terzi, la Società di Revisione garantisce che il trattamento avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), della L. 132/2025, della normativa nazionale applicabile e dell'informativa resa ex art. 13 GDPR, nonché nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di segreto professionale di cui all'art. 9-bis D.Lgs. 39/2010.

La Società di Revisione adotta strumenti di IA forniti da provider selezionati sulla base di criteri di sicurezza informatica, conformità normativa e tutela della riservatezza, privilegiando soluzioni che escludano l'utilizzo dei dati del Cliente per finalità di addestramento dei modelli e che garantiscano adeguate misure tecniche e organizzative, ivi inclusa, ove disponibile, la sottoscrizione di appositi Data Processing Addendum e, se del caso, di clausole di Zero-Data-Retention. La documentazione relativa ai sistemi di IA utilizzati e alle verifiche effettuate è conservata nell'ambito della documentazione dell'incarico ai sensi dell'art. 10-ter D.Lgs. 39/2010.

La Società di Revisione si impegna, su richiesta del Cliente, a fornire informazioni chiare, semplici ed esaustive - in conformità all'art. 13, comma 2, L. 132/2025 - in merito alla tipologia di sistemi di IA impiegati, alle finalità del loro utilizzo, ai soggetti fornitori, nonché alle misure adottate per garantirne correttezza, affidabilità, sicurezza e conformità normativa.

Il Cliente ha facoltà, mediante richiesta espressa e motivata rivolta al Revisore responsabile dell'incarico, di chiedere la limitazione o l'esclusione dell'utilizzo di specifici strumenti di IA nell'ambito dell'incarico, fermi restando gli obblighi di indipendenza, diligenza professionale e rispetto dei principi professionali applicabili, nonché la facoltà della Società di Revisione di rideterminare, ove ciò comporti un significativo incremento delle ore necessarie all'espletamento dell'incarico, il corrispettivo pattuito.

La presente clausola non incide sugli obblighi di indipendenza di cui all'art. 10 D.Lgs. 39/2010, né sulle responsabilità del Revisore previste dall'art. 15 del medesimo decreto.

16. Legislazione applicabile e Foro Competente

La presente Lettera, inclusi i rispettivi diritti e doveri delle parti e tutte le controversie che possono sorgere dalla, o in relazione alla, presente Lettera di Incarico o al suo oggetto, dovranno essere regolate e interpretate ai sensi della legge italiana, senza applicazione delle norme sui conflitti di leggi.

Il Foro di Verona avrà esclusiva giurisdizione e competenza su ogni controversia relativa a questa Lettera di Incarico, al suo oggetto o alla sua interpretazione.

17. Eventuali modifiche della proposta

Ogni modifica delle condizioni e dei termini della presente proposta richiede la forma scritta a pena di nullità.

18. Allegati

Gli Allegati formano parte integrante della presente proposta.

Desideriamo esprimere i nostri ringraziamenti per l'opportunità offertaci e ribadire il nostro vivo interesse professionale per l'assegnazione dell'incarico, che svolgeremo con la massima cura.

Vorrete quindi comunicarci per iscritto la Vostra determinazione in ordine al conferimento dell'incarico, sulla base delle deliberazioni dei rispettivi organi competenti delle Vostre Società, restituendoci la presente proposta firmata per accettazione da entrambe le Società.

Con i migliori saluti



REVILAW S.p.A.

Per accettazione:

Per accettazione specifica, in quanto ciò possa
occorrere, dei paragrafi dal n.8 al n.17 inclusi, per
quanto riguarda espressamente indicato dagli artt.
1341 e 1342 codice civile:

SIEM S.R.L.

Data:

Timbro e Firma:

SPV SIEM S.R.L.

Data:

Timbro e Firma:

Allegati N° _____



SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE PERSONA GIURIDICA

Ai sensi degli artt. 17 e 22 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito, anche, "Decreto Antiriciclaggio") e successive modifiche ed integrazioni.

Denominazione _____
Codice Fiscale/Partita Iva _____
Sede Legale _____
Codice ATECO _____
Eventuale iscrizione ad ALBI _____ NO _____ SI _____ Estremi _____
Settore _____
Finalità perseguite (solo in caso di entità diverse dalle società) _____

Rappresentante legale o persona conferente (firmatario dell'incarico se diverso dal Rappresentante Legale)

Cognome e Nome _____
Nato a _____ il _____
Residente a _____ Via _____
C.F. _____
Estremi documento identificativo _____
Ruolo _____

Titolare/i effettivo/i della Società

1) **Cognome e Nome** _____
Nato a _____ il _____
Residente a _____ Via _____
C.F. _____
Estremi documento identificativo _____
Ruolo _____
PEP: _____ Si _____ No _____



2) **Cognome e Nome** _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____ Via _____

C.F. _____

Estremi documento identificativo _____

Ruolo _____

PEP: _____ Si _____ No _____

3) **Cognome e Nome** _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____ Via _____

C.F. _____

Estremi documento identificativo _____

Ruolo _____

PEP: _____ Si _____ No _____

4) **Cognome e Nome** _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____ Via _____

C.F. _____

Estremi documento identificativo _____

Ruolo _____

PEP: _____ Si _____ No _____

5) **Cognome e Nome** _____

Nato a _____ il _____

Residente _____

C.F. _____

Estremi documento identificativo _____

Ruolo _____

PEP: _____ Si _____ No _____



Documenti da allegare obbligatoriamente:

- copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante e del titolare/i effettivo/i;
- copia della visura camerale per attestazione poteri di firma della persona conferente l'incarico o del legale rappresentante.

Il/la sottoscritto/a dichiara e garantisce con ogni più ampia responsabilità che le informazioni contenute nella presente sono veritiere e sono rilasciate nella piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dal rilasciare informazioni mendaci.

Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle stesse.

Luogo e data _____

Timbro e Firma del Cliente

Soggetto che ha provveduto all'identificazione *(riservato al capo team Revilaw)*

Il sottoscritto _____ dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver identificato il titolare/esecutore mediante esibizione del documento di identità e che la firma è stata apposta personalmente e alla mia presenza.

Data ____/____/____

Firma _____

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

I dati personali riportati nel presente modulo verranno trattati da **REVILAW SPA** con la massima riservatezza e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione degli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio. I dati saranno trattati mediante procedure cartacee/automatizzate, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati forniti potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di vigilanza e controllo.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 22 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità nell'interesse dell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

TITOLARE EFFETTIVO

Art.1-Comma 2- lettera pp) D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.

Titolare effettivo : la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica
 - b) Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) Del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) Del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) Dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) I fondatori, ove in vita;
 - b) I beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) I titolari di funzioni di direzione e amministrazione;
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.



Spett.le

INFORMATIVA SULLA PRIVACY **AI SENSI DEL ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016**

La presente Informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679), al fine di informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza in relazione ai quali è responsabile il **Dott. Pier Luigi Sterzi**

Definizioni

Al fine di agevolare la comprensione della presente Informativa, si riportano le seguenti definizioni di cui all'art. 4 Regolamento UE:

- a) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- b) "dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("Interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- c) "titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;
- d) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare.

Titolare del trattamento

Ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati personali è il **Dott. Pier Luigi Sterzi**, con studio in Verona, Via XX Settembre 9, e-mail pierluigisterzi@revilaw.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona sez. A con il n. 342.

Luogo del trattamento

Il trattamento dei dati si svolgerà presso lo studio del Dott. Pier Luigi Sterzi, sito in Verona, via XX Settembre, 9. I dati, in quanto conservati anche in cloud, potranno essere trattati in remoto, dai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 29 del GDPR, dunque anche non presso il suddetto studio.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento è basato sia sul consenso sia su basi legali per adempiere ad obblighi di legge, principalmente ma non esclusivamente concernenti adempimenti motivi amministrativi, contabili, fiscali, di controllo (attività di Revisione Legale, partecipazione a Collegi Sindacali o ODV), di consulenza, di ricerca e formazione, commerciali.

In particolare la base giuridica che legittima il trattamento dei dati per (i) un obbligo di legge o per (ii) l'esecuzione di un mandato o di un contratto di cui Lei è parte (accordi precontrattuali e contrattuali) o per (iii) finalità amministrative, contabili, fiscali, di controllo, di consulenza, di ricerca e formazione è l'esecuzione del contratto stesso di prestazione di servizi o di consulenza di cui l'Utente è parte, oppure lo svolgimento di attività precontrattuale su richiesta dell'Utente.

Negli altri casi (informazioni, marketing e profilazione anche da parte di terzi e curriculum vitae) la base giuridica è il consenso liberamente prestato dall'Utente.

Modalità del trattamento

I dati verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del Regolamento UE e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza ivi previste.

Nello specifico, il trattamento potrà avvenire come segue.

I dati vengono trattati sia mediante elaborazioni manuali in formato cartaceo che con strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici. I dati raccolti vengono registrati e conservati dal Titolare in archivi informatici e cartacei, nonché custoditi e controllati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. I dati sono trattati da personale dipendente o da collaboratori del Titolare, debitamente istruiti in tal senso.

Finalità di trattamento

I dati personali saranno trattati ed utilizzati ai fini dello svolgimento dell'incarico di membro del Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti.

I dati verranno trattati, altresì, per le finalità connesse all'attuazione degli adempimenti relativi ad obblighi normativi. In particolare, la REVILAW effettua trattamenti per motivi amministrativi, contabili, fiscali, di controllo (attività di Revisione Legale, partecipazione a Collegi Sindacali o ODV), di consulenza, di ricerca e formazione, commerciali.

Il trattamento dei dati personali si rende necessario per una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare avvisa, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità, da parte del Titolare, di garantire la congruità del trattamento stesso.

Comunicazione

I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale alla gestione del rapporto.

I dati personali potranno essere comunicati, altresì, alle persone autorizzate dal Titolare del trattamento appartenenti ai competenti uffici dello studio professionale.

Diffusione e profilazione

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Periodo di conservazione

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 lett. e) del Regolamento UE, il periodo di conservazione dei dati personali è:

- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione del rapporto;
- stabilito, in ogni caso, nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" ovvero l'esistenza di condanne penali o reati. Tali categorie di dati saranno trattati solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di Interessato ed in relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, l'Utente ha i diritti di cui agli articoli 7, da 15 a 21 e 77 del GDPR e, in particolare, il:

- diritto di accesso – articolo 15 del GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano l'Utente e, in tal caso, ottenere l'accesso a tali dati personali, compresa una copia degli stessi;
- diritto di rettifica – articolo 16 del GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che riguardano l'Utente e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) – articolo 17 del GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che riguardano l'Utente;
- diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 del GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: l'Interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati; il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla pag. 5 cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in

sede giudiziaria; l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21 del GDPR, nel periodo di attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'Interessato;

- diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 del GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che riguardano l'Utente forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i dati personali dell'Utente siano trasmessi direttamente ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
- diritto di opposizione – articolo 21 del GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che riguardano l'Utente basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell'esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
- diritto di revoca – articolo 7 del GDPR: l'Utente ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- diritto di reclamo – articolo 77 del GDPR: l'Utente ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio 121, 00186, Roma (RM).

Le richieste dovranno, pertanto, pervenire al Dott. Pier Luigi Sterzi Via XX Settembre n. 9 e-mail: pierluigisterzi@revilaw.it

Modalità di esercizio dei diritti

L'Utente potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a.r. a: Revilaw S.p.a, all'indirizzo di Verona, via XX Settembre 9, CAP: 37129, oppure una PEC all'indirizzo: revilaw@pec.it Per l'esercizio dei diritti come indicati nella presente Informativa nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi, l'Utente potrà contattare il Titolare che, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere in carico la richiesta e a fornire all'Utente, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla richiesta. L'esercizio dei diritti da parte dell'Utente è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o ripetitive, il Titolare potrebbe addebitare all'Utente un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

Reclamo al Garante Privacy

L'interessato può proporre reclamo dinanzi l'Autorità Garante Privacy contattabile al sito web <http://www.garanteprivacy.it/>.

Verona, _____

Il Titolare del trattamento
F.to Pierluigi Sterzi



Io sottoscritto (**CLIENTE**) dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede.

Data e luogo _____

Il Cliente



NORMATIVA SULLA PRIVACY

Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, e qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 d.lgs. 196/2003 l'interessato:

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?

☐ Do il consenso ☐ Nego il consenso

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?

☐ Do il consenso ☐ Nego il consenso

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?

☐ Do il consenso ☐ Nego il consenso

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa?

☐ Do il consenso ☐ Nego il consenso

Luogo e data _____

Nome _____ Cognome _____

Firma leggibile _____

Ai sensi del D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 196 il sottoscritto autorizza Revilaw srl al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione della presente richiesta.

Allego la mia carta d'identità N° _____



Raccolta dati per fatturazione elettronica

Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita Iva

Indirizzo email per invio fattura di cortesia

Codice SDI

Oppure

PEC

- o o O o o -

Banca del Cliente

Nominativo della Banca

Indirizzo della Banca

Codice IBAN

Codice ABI _____ Codice CAB _____

Luogo, _____

Firma del Cliente

REVILAW SPA
Revisione Legale
Via XX Settembre, 9 – 37129 Verona
Codice Fiscale e Partita Iva: 04641610235